

Karteikarten § 433 BGB — Kaufvertrag

9 Karten zum Selbstabfragen — Schuldrecht Besonderer Teil · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Anspruch entstanden — 1. Angebot: Was ist damit gemeint?

Empfangsbedürftige Willenserklärung, die alle wesentlichen Vertragsbestandteile so bestimmt oder bestimmbar enthält, dass der Vertrag durch ein einfaches „Ja“ zustande kommen kann, und die den Willen zur rechtlichen Bindung erkennen lässt (§ 145 BGB). Abzugrenzen von der bloßen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (invitatio ad offerendum), die noch keine Bindung begründet.

KARTE 2 / 9

Anspruch entstanden — 2. Annahme: Was ist damit gemeint?

Empfangsbedürftige Willenserklärung, mit der das Angebot vorbehaltlos und inhaltlich unverändert bejaht wird. Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt nach § 150 II BGB als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag; die Annahme muss innerhalb der Fristen der §§ 147 ff. BGB erfolgen.

KARTE 3 / 9

Anspruch entstanden — 3. Einigung über die essentialia negotii: Was ist damit gemeint?

Die Erklärungen müssen sich decken hinsichtlich der Vertragsparteien, des Kaufgegenstands und des Kaufpreises. Fehlt die Einigung über einen dieser Punkte, liegt kein Kaufvertrag vor; bei verdecktem Dissens über einen Nebenzpunkt gilt § 154 I BGB, bei versteckter Mehrdeutigkeit ist der objektive Empfängerhorizont nach §§ 133, 157 BGB maßgeblich.

KARTE 4 / 9

Anspruch entstanden — 4. Stellvertretung: Was ist damit gemeint?

Handelt ein Vertreter, wirkt seine Erklärung nach § 164 I BGB für und gegen den Vertretenen, wenn er eine eigene Willenserklärung im fremden Namen mit Vertretungsmacht abgibt. Fehlt die Vertretungsmacht, ist der Vertrag nach § 177 I BGB schwebend unwirksam und wird erst mit Genehmigung des Vertretenen wirksam; andernfalls haftet der Vertreter nach § 179 BGB.

KARTE 5 / 9

Wirksamkeit des Vertrags — 1. Geschäftsfähigkeit: Was ist damit gemeint?

Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nach § 105 I BGB nichtig. Die Erklärung eines beschränkt Geschäftsfähigen (§ 106 BGB) ist nur wirksam, wenn sie ihm lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt (§ 107 BGB) oder die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorliegt; sonst ist der Vertrag nach § 108 I BGB schwebend unwirksam, wird aber mit Bewirken der Leistung aus eigenen Mitteln nach § 110 BGB wirksam.

KARTE 6 / 9

Wirksamkeit des Vertrags — 2. Form: Was ist damit gemeint?

Der Kaufvertrag ist grundsätzlich formfrei. Formbedürftig ist insbesondere der Vertrag über den Erwerb oder die Veräußerung eines Grundstücks, der nach § 311b I 1 BGB der notariellen Beurkundung bedarf; ein Formverstoß führt nach § 125 S. 1 BGB zur Nichtigkeit, die nach § 311b I 2 BGB durch Auflassung und Eintragung im Grundbuch geheilt wird.

KARTE 7 / 9

Wirksamkeit des Vertrags — 3. Verstoß gegen §§ 134, 138 BGB: Was ist damit gemeint?

Nichtigkeit bei Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) oder bei Sittenwidrigkeit (§ 138 I BGB). Praktisch bedeutsam ist das wucherähnliche Rechtsgeschäft: Ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung führt zur Nichtigkeit, wenn eine verwerfliche Gesinnung des Begünstigten hinzutritt, die bei besonders grobem Missverhältnis vermutet wird; § 138 II BGB verlangt zusätzlich das Ausbeuten einer Schwächelage.

KARTE 8 / 9

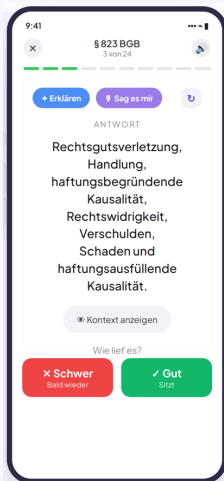
Wirksamkeit des Vertrags — 4. Keine wirksame Anfechtung: Was ist damit gemeint?

Ist eine der Willenserklärungen wirksam angefochten worden, gilt sie nach § 142 I BGB als von Anfang an nichtig. Voraussetzung sind ein Anfechtungsgrund (§§ 119, 120, 123 BGB), die Anfechtungserklärung gegenüber dem richtigen Gegner (§ 143 BGB) und die Einhaltung der Anfechtungsfrist (§ 121 BGB bzw. § 124 BGB); bei § 119 BGB folgt die Schadensersatzpflicht aus § 122 BGB.

KARTE 9 / 9

Wirksamkeit des Vertrags — 5. AGB-Kontrolle: Was ist damit gemeint?

Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen einbezogen (§ 305 II BGB), unterliegen sie der Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis 309 BGB. Unwirksame Klauseln fallen ersatzlos weg; an ihre Stelle tritt nach § 306 II BGB das dispositive Gesetzesrecht, während der Vertrag im Übrigen wirksam bleibt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.